

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I. Que el artículo 3 inciso tercero de la Ley de Bancos de Inversión establece que, de acuerdo con la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, los Bancos de Inversión que se constituyan conforme a la Ley de Bancos de Inversión, tendrán la calidad de integrantes del Sistema Financiero.
- II. Que el artículo 38 de la Ley de Bancos de Inversión establece que, los Bancos de Inversión podrán hacer uso de cualquier medio digital que se encuentre disponible para el perfeccionamiento de sus contratos con sus clientes y proveedores, haciendo uso de medios tecnológicos tales como la firma electrónica o cualquier otro que facilitare la contratación a distancia.
- III. Que el artículo 41 incisos cuarto y quinto de la Ley de Bancos de Inversión establecen que, los Bancos de Inversión podrán contratar con terceros cualquier servicio inherente, necesario o complementario para la realización de las operaciones descritas en dicho artículo. Todo servicio contratado con un tercero estará sujeto a la misma regulación y supervisión, en lo aplicable, que el Banco de Inversión, siendo este último el responsable en última instancia de la integridad, disponibilidad y confidencialidad del servicio prestado y de brindar cualquier información que pueda solicitar la Superintendencia. Asimismo, se establece que, los Bancos de Inversión, como responsable ante sus clientes, deberá llevar a cabo su procedimiento de "conozca a su proveedor" de manera ampliada, asegurando la existencia legal y la capacidad técnica del proveedor, además de cumplir con las regulaciones aplicables.
- IV. Que el artículo 45 de la Ley de Bancos de Inversión, contempla que los Bancos de Inversión establecerán libremente las tasas de interés, comisiones y recargos. Las tasas de interés, comisiones y demás recargos que los Bancos de Inversión apliquen a sus operaciones deberán ser hechas del conocimiento del público mensualmente o cuando sean modificadas. Bajo ninguna circunstancia podrá un Banco de Inversión incrementarlos en las operaciones activas, sin que antes hayan sido hechos del conocimiento del público.
- V. Que el artículo 2 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que, el Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, tiene por objeto velar por la eficiencia y transparencia del sistema financiero, así como la adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios.
- VI. Que de conformidad al artículo 3 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, le compete a la Superintendencia del Sistema Financiero monitorear preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente mantenimiento de su

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

solvencia y liquidez.

- VII. Que el artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que, la Superintendencia podrá requerir a los supervisados el acceso directo a todos los datos, informes o documentos sobre sus operaciones por los medios y la forma que ésta defina.
- VIII. Que de conformidad al artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se estipula que los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración de los integrantes del sistema financiero, deben conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos estándares éticos de conducta, actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio propio, estando obligados a cumplir y a velar porque en la institución que dirigen o laboran se cumpla con la adopción y actualización de políticas y mecanismos para la gestión de riesgos, debiendo entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y revelarlos acorde a las mejores prácticas internacionales.
- IX. Que el artículo 99 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, estipula que corresponderá al Comité de Normas la aprobación de normas técnicas, de instructivos y disposiciones que las leyes que regulan a los supervisados establecen que deben dictarse para facilitar su aplicación incluyendo aspectos inherentes a la gestión de riesgos por parte de los supervisados.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,

ACUERDA, emitir las siguientes:

**NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA
DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN**

**CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS**

Objeto

Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones mínimas que deben cumplir en materia de gestión integral de riesgos y transparencia de la información los Bancos de Inversión, de conformidad con las leyes aplicables y estándares internacionales, acordes con la naturaleza, tamaño, tipos de productos, servicios, clientes y escala de sus actividades.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Estas Normas complementan el marco regulatorio general vigente, del cual forma parte también las "Normas Técnicas de Gobierno Corporativo" (NRP-17), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Sujetos

Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son los Bancos de Inversión.

Términos

Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:

- a) **Activo Digital:** De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Emisión de Activos Digitales, es una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente, utilizando un sistema de Tecnología de Registro Distribuida, o tecnología similar o análoga, en la cual los registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones, los cuales se caracterizan por que pueden ser poseídos, intercambiados, transferidos, negociados y promovidos por personas naturales y jurídicas;
- b) **Activos de Fácil Liquidación:** De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Bancos de Inversión, son aquellos bienes o recursos propiedad de una persona natural o jurídica que puedan ser usados inmediatamente sin restricciones legales o contractuales, entendiéndose que estos activos se encuentran libres de gravámenes y cualquier restricción que limite su uso o enajenación, tales como: Bitcoin, Monedas estables o "Stablecoins", Bonos del Tesoro, Bonos del Tesoro Tokenizados, Oro, Oro Tokenizado, entre otros;
- c) **Alta Gerencia:** El Presidente, Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces y los cargos ejecutivos que le reporten al mismo;
- d) **Apetito de Riesgo:** El nivel y los tipos de riesgos que una entidad está dispuesta a asumir en relación a sus actividades, para alcanzar sus objetivos estratégicos y planes de negocio;
- e) **Banco Central:** Banco Central de Reserva de El Salvador;
- f) **Comisión:** Importe de dinero que cobran los Bancos de Inversión, al inversionista sofisticado por la prestación de una operación o un servicio adicional efectivamente prestado, identificadas y descritas en el contrato, y que no sea inherente al producto o servicio contratado;
- g) **Conflicto de Interés:** Cualquier situación en la que se pueda percibir que un beneficio o interés personal o de un tercero, puede influir en el juicio o decisión profesional de un miembro de la entidad relativo al cumplimiento de sus obligaciones;
- h) **Cultura de Gestión Integral de Riesgos:** Normas, actitudes, conocimientos y comportamiento de una entidad relacionada con el riesgo y las decisiones sobre la forma de gestionarlos y controlarlos;

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- i) **Divulgación:** Publicaciones en periódicos, sitios web, cualquier otro medio o dispositivo electrónico, así como las exhibiciones en cartelera física o electrónica de los Bancos de Inversión;
- j) **Factores de Riesgo:** Representan aquellas variables que las entidades deben considerar para una adecuada identificación y mitigación de los riesgos a los que están expuestas;
- k) **Inversionista Sofisticado:** De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Bancos de Inversión, son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a las cuales los Bancos de Inversión están habilitados para ofrecer sus servicios, los que deberán cumplir con los criterios establecidos en el referido artículo;
- l) **Junta Directiva:** Órgano colegiado u órgano equivalente encargado de la administración de la entidad, con funciones de supervisión, dirección y control;
- m) **Ley:** Ley de Bancos de Inversión;
- n) **Multifirma:** Mecanismo de seguridad que se caracteriza por requerir varias claves para la autorización de las operaciones;
- o) **Plataformas Digitales:** De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Emisión de Activos Digitales, son infraestructuras digitales que permiten que dos o más adquirentes interactúen e intercambien activos digitales por otros activos digitales o por dinero fiduciario;
- p) **Pruebas de Tensión:** Escenarios utilizados para evaluar y medir la resistencia, vulnerabilidad y estabilidad de una entidad o sistema financiero ante la ocurrencia de posibles eventos extremos adversos, y su impacto en el patrimonio y/o en los resultados financieros de una entidad;
- q) **Superintendencia:** Superintendencia del Sistema Financiero;
- r) **Tolerancia al Riesgo:** Niveles de toma de riesgos aceptables para lograr un objetivo específico o administrar una categoría de riesgo. La tolerancia al riesgo representa la aplicación práctica del apetito por el riesgo y, por lo general, está alineada con categorías de riesgo, como estrategia, finanzas, personas o reputación;
- s) **Tasa de Interés:** Precio que se paga o se recibe por el uso del dinero, el cual se establece como un porcentaje del capital en función de los días que el deudor o depositario lo tenga o ponga a disposición a partir de la fecha del desembolso o del depósito;
- t) **Tasa de Interés Nominal:** Tasa de interés anualizada activa o pasiva establecida libremente por el Banco de Inversión y aceptada por el inversionista sofisticado;
- u) **Tasa de Interés Efectiva o TIE:** Tasa de interés anualizada que permite igualar el valor actual de todas las cuotas y demás pagos que serán efectuados por el inversionista sofisticado con el monto que efectivamente recibirá en préstamo; y
- v) **Tasa de Referencia:** Tasa única que servirá de base para contratar las operaciones activas con tasa de interés ajustable y que será establecida por el Banco de Inversión.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

CAPÍTULO II DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Gestión integral de riesgos

Art. 4.- Los Bancos de Inversión deberán establecer un sistema de gestión integral de riesgos, que deberá entenderse como un proceso estratégico realizado por todo el Banco de Inversión, mediante el cual identifican, miden, controlan, mitigan, monitorean y comunican los distintos tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos y las interrelaciones que surgen entre estos, para el logro de sus objetivos. Dicha gestión deberá estar de acuerdo con su naturaleza, perfil de riesgos, volumen y complejidad de sus actividades, líneas de negocios, recursos propios y de terceros, de forma que se propicie la implementación de medidas acordes a las mejores prácticas para el funcionamiento transparente, eficiente y ordenado del mercado.

El proceso integral para la gestión de riesgos deberá estar debidamente documentado y revisado periódicamente en función de los cambios que se produzcan en el perfil de riesgo del Banco de Inversión y en el mercado. Las políticas, procedimientos y manuales que emitan los Bancos de Inversión deberán estar en idioma castellano.

Etapas del proceso de gestión integral de riesgos

Art. 5.- Los Bancos de Inversión deberán contar con un proceso continuo documentado para la gestión integral de sus riesgos, el cual deberá contener al menos las etapas siguientes:

- a) **Identificación:** Es la etapa en la que se reconocen y se entienden los riesgos existentes en cada operación, producto, servicio, proceso y línea de negocio que desarrolla el Banco de Inversión y de aquéllos que se puedan producir en las nuevas líneas de negocio. En esta etapa se identifican los factores de riesgo que pueden generar cambios en el patrimonio del Banco de Inversión en función de las actividades u operaciones propias y las que realicen con los inversionistas sofisticados de conformidad a la Ley;
- b) **Medición:** Es la etapa en la que los riesgos deberán ser cuantificados con el objeto de determinar el cumplimiento o adecuación de las políticas, los límites fijados y medir el posible impacto económico en los resultados financieros del Banco de Inversión. Las metodologías y herramientas para medir cada tipo de riesgo deben estar de conformidad con el tamaño, la naturaleza de sus operaciones y los niveles de riesgos asumidos por el Banco de Inversión;
- c) **Control y mitigación:** Es la etapa que busca asegurar que las políticas, límites y procedimientos establecidos para el tratamiento y mitigación de los riesgos son apropiadamente tomados y ejecutados; y
- d) **Monitoreo y comunicación:** Es la etapa que da seguimiento sistemático y permanente a las exposiciones de riesgo y de los resultados de las acciones adoptadas. Estos sistemas de información deberán asegurar una revisión periódica y objetiva de las posiciones de riesgos y la generación de información suficiente, para

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

apoyar los procesos de toma de decisiones y permitir comunicar los resultados de la gestión de los riesgos en forma oportuna.

Tipos de riesgos

Art. 6.- Para los efectos de las presentes Normas, los Bancos de Inversión deberán gestionar, de acuerdo a sus estructuras, tamaño, negocios y recursos, como mínimo los riesgos siguientes:

- Riesgo de crédito:** Es la posibilidad de pérdida, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por una contraparte, entendida esta última como un prestatario o un emisor de deuda, según las Normas Técnicas emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;
- Riesgo de mercado:** Es la posibilidad de pérdida, producto de movimientos en los precios de mercado que generan un deterioro de valor en las posiciones dentro y fuera del balance o en los resultados financieros del Banco de Inversión; Asimismo deberán considerar las fluctuaciones del precio de un activo digital, cedido o mantenido en custodia;
- Riesgo de liquidez:** Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones asumidas, incurrir en costos excesivos y no poder desarrollar el negocio en las condiciones previstas;
- Riesgo operacional:** Es la posibilidad de incurrir en pérdidas, debido a las fallas en los procesos, personas, los sistemas de información y a causa de acontecimientos externos; incluye el riesgo legal, riesgo de fraude, riesgo tecnológico o ciberseguridad, riesgo estratégico, riesgo de custodia, etc., según las Normas Técnicas emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas; y
- Riesgo reputacional:** Es la posibilidad de incurrir en pérdidas, producto del deterioro de imagen del Banco de Inversión, debido al incumplimiento de leyes, normas internas, códigos de gobierno corporativo, códigos de conducta, lavado de dinero, entre otros.

Con referencia a la gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, los Bancos de Inversión deberán aplicar lo establecido en las "Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" (NRP-36), aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas.

CAPÍTULO III ENTORNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Sistema de organización

Art. 7.- Los Bancos de Inversión deberán establecer una estructura organizacional que permita una adecuada gestión integral del riesgo, con la debida segregación de funciones y niveles jerárquicos de áreas de soporte operativo, negocios y control que participen en

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

el proceso, así como los niveles de dependencia, de conformidad con el perfil de riesgos, el tamaño y la naturaleza de sus operaciones.

Los Bancos de Inversión establecerán y aplicarán las metodologías que consideren apropiadas para el modelo de gestión de riesgo, sin perjuicio de las normas y los requisitos mínimos que establezca el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Funciones de la Junta Directiva

Art. 8.- La Junta Directiva es la responsable de velar por una adecuada gestión integral de riesgos, teniendo entre sus funciones como mínimo las siguientes:

- a) Definir y aprobar el apetito y tolerancia al riesgo del Banco de Inversión, así como los límites de exposición de cada riesgo en particular de acuerdo al perfil de la misma; asimismo, deberá establecer los controles respectivos a excepciones y desviaciones a dichos límites;
- b) Aprobar la estructura organizacional o funcional interna de acuerdo a su modelo de negocio, con sus respectivos manuales de organización y segregación de funciones, asignando los recursos necesarios para implementar y mantener una adecuada gestión de los riesgos, en forma efectiva y eficiente;
- c) Aprobar las políticas y manuales para la gestión de riesgos asumidos por el Banco de Inversión, velando porque los mismos sean implementados;
- d) Crear el Comité de Riesgos, conforme a lo establecido en las "Normas Técnicas de Gobierno Corporativo" (NRP-17) aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, aprobando la designación y remoción de sus miembros, cuando aplique y asegurando su independencia;
- e) Crear la Unidad de Riesgos y nombrar a la persona encargada de la misma, asegurando su independencia de las áreas de negocio y operativas del Banco de Inversión a fin de evitar conflictos de interés, así como la separación de funciones y responsabilidades correspondiente, y dotarle de los recursos, herramientas, materiales y capacitación técnica adecuada;
- f) Conocer y comprender todos los riesgos inherentes a los negocios que desarrolla el Banco de Inversión y a los que se encuentra expuesto, su evolución y sus efectos, en especial en los niveles patrimoniales; así como las metodologías y herramientas para la gestión de riesgos;
- g) Aprobar la incursión del Banco de Inversión en nuevos productos, servicios, líneas de negocios y operaciones, y velar porque se adhieran a las estrategias de negocio de la misma y a las políticas para la gestión de riesgos;
- h) Velar porque se implemente una cultura organizativa de gestión de riesgos dentro del Banco de Inversión; y
- i) Velar por que la Auditoría Interna verifique la existencia y cumplimiento del esquema de la gestión integral de riesgos del Banco de Inversión.

Las políticas y manuales para la gestión de riesgos aprobados por la Junta Directiva

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

deberán ser remitidas a la Superintendencia para su conocimiento, dentro los primeros diez días hábiles siguientes a su aprobación o su respectiva modificación. El período entre las revisiones y/o actualizaciones sobre las políticas o manuales no deberá exceder de dos años.

Funciones del comité de riesgos

Art. 9.- Las funciones del Comité de Riesgos, comprenderán como mínimo, las actividades siguientes:

- a) Aprobar lo siguiente:
 - i. Las metodologías para gestionar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco de Inversión, así como sus eventuales modificaciones, asegurándose que la misma considere los riesgos relevantes de las actividades que realiza; y
 - ii. Las acciones correctivas propuestas por la Unidad de Riesgos y las áreas involucradas, así como los mecanismos para la implementación de las mismas, en el caso que exista desviación con respecto a los niveles o límites de exposición asumidos.
- b) Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los límites de exposición o deficiencias reportadas;
- c) Evaluar, avalar y proponer para aprobación de la Junta Directiva, al menos, lo siguiente:
 - i. Las estrategias, políticas y manuales para la gestión integral de riesgos, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos;
 - ii. Los límites de tolerancia a la exposición a los distintos tipos de riesgos identificados por el Banco de Inversión, acordes al apetito de riesgo de este; y
 - iii. Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder los límites de exposición, así como los controles especiales sobre dichas circunstancias.
- d) Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por el Banco de Inversión, su evolución, sus efectos, en especial en los niveles patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación, así como sus acciones correctivas;
- e) Informar a la Junta Directiva sobre las exposiciones, desviaciones y excepciones de los riesgos que son gestionados en el Banco de Inversión; y
- f) Informar a la Junta Directiva sobre el resultado de los informes elaborados por la Unidad de Riesgos.

Funciones de la alta gerencia

Art. 10.- La Alta Gerencia es la responsable del establecimiento y la ejecución del marco estructural del sistema de gestión de riesgos y dará cuenta a la Junta Directiva, debiendo adoptar y velar por el cumplimiento, como mínimo de las medidas siguientes:

- a) Establecer las condiciones necesarias a nivel de toda la organización para propiciar un ambiente que procure el desarrollo del proceso de la gestión integral de riesgos;

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- b) Velar porque existan mecanismos que aseguren un adecuado flujo, calidad y oportunidad de la información, entre las Unidades de Negocio, áreas de apoyo operativo y la Unidad de Riesgos, a fin de que esta última desarrolle apropiadamente su función;
- c) Asegurar el establecimiento de mecanismos de divulgación de la cultura de gestión integral de riesgos, en todos los niveles de la estructura organizacional; y
- d) Velar por la ejecución de programas de capacitación y actualización para la gestión de riesgos del Banco de Inversión.

Unidad de riesgos

Art. 11.- La Junta Directiva del Banco de Inversión, para facilitar la evaluación de la gestión integral de riesgos, deberá crear una Unidad de Riesgos especializada o designar una persona del Banco de Inversión, y proveerle los recursos suficientes para desempeñar su función conforme al tamaño, estructura y perfil de riesgo del Banco de Inversión; en todo caso, deberá asegurarse que exista independencia de ésta con las áreas de negocio y operativas, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de funciones y responsabilidades.

El objeto de dicha Unidad debe ser, identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar los riesgos que enfrenta el Banco de Inversión en el desarrollo de sus operaciones, ya sea que éstos afecten activos y pasivos dentro o fuera del balance, incluyendo, en su caso, los riesgos asociados de las operaciones que realice con las sociedades miembros del conglomerado financiero o grupo empresarial. Lo anterior no limita el rol de las diferentes unidades operativas en la identificación, medición, control, monitoreo y comunicación de los riesgos que enfrenta el Banco de Inversión.

El encargado de la Unidad de Riesgos deberá poseer un perfil acorde a las funciones a desempeñar, para esto, el Banco de Inversión deberá considerar su formación académica, experiencia y capacitación en gestión de riesgos. La Unidad de Riesgos, deberá elaborar un plan anual de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité de Riesgos y hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, para efectos de cumplir adecuadamente las funciones de gestión de riesgos.

Funciones y responsabilidades de la unidad de riesgos

Art. 12.- La Unidad de Riesgos, deberán cumplir al menos con las funciones mínimas siguientes:

- a) Identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar los riesgos en que incurre el Banco de Inversión y sus efectos en la solvencia de la misma;
- b) Elaborar el plan anual de trabajo de la Unidad y someterlo a aprobación del Comité de Riesgos;
- c) Diseñar y proponer al Comité de Riesgos para la aprobación de la Junta Directiva las estrategias, políticas, manuales y procedimientos respectivos para la gestión integral

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- de riesgos y de cada uno de los riesgos específicos identificados, así como sus modificaciones;
- d) Proponer para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para la gestión de los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesto el Banco de Inversión;
 - e) Informar periódicamente al Comité de Riesgos, así como a la Alta Gerencia, sobre la evolución de los principales riesgos asumidos por el Banco de Inversión, incluyendo el detalle de cambios en los factores de riesgos aplicables y la evolución histórica de los riesgos asumidos por la misma;
 - f) Emitir opinión sobre los posibles riesgos que conlleve el establecimiento de nuevos productos, servicios, operaciones y actividades previo a su inicio; así como respecto a los cambios importantes en el entorno de negocios, documentando el análisis realizado para emitir su opinión;
 - g) Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas por las unidades para la mejora en la gestión integral de riesgos, los cuales deberá hacer del conocimiento al Comité de Riesgos y la Alta Gerencia;
 - h) Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposiciones al riesgo, sus niveles de tolerancia por tipo de riesgo y proponer mecanismos de mitigación a las exposiciones e informar al Comité de Riesgos;
 - i) Realizar monitoreo periódico de los resultados de la aplicación de las metodologías, herramientas, modelos, cumplimiento de límites de tolerancia; y
 - j) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos pruebas de tensión que permitan gestionar cada uno de los riesgos a los que dichas pruebas sean aplicables, en forma particular y evaluar la resistencia y estabilidad del Banco de Inversión en situaciones adversas.

Programas de capacitación

Art. 13.- Debido a que la gestión integral de riesgos es un proceso dinámico, la Alta Gerencia deberá garantizar que la Junta Directiva, los empleados y ejecutivos involucrados directamente en la gestión de riesgos sean capacitados en dichos temas, desarrollando para ello un plan de capacitación anual, el cual podrá estar incorporado en el plan general de capacitación anual del Banco de Inversión, en el cual se incorpore personal a capacitar, temas a desarrollar y la calendarización de los mismos. Asimismo, dado que esta gestión involucra a toda la organización, se deberá establecer un programa de divulgación que genere una cultura organizacional del riesgo en todos los empleados, niveles de la organización y en los programas de inducción al personal de nuevo ingreso.

El Plan de Capacitación podrá ser revisado cada seis meses a fin de realizar las actualizaciones pertinentes, para responder a las necesidades del Banco de Inversión, disponibilidad de los temas a desarrollar y la cantidad de personal a capacitar.

CAPÍTULO IV MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Políticas para la gestión de riesgos

Art. 14.- Los Bancos de Inversión deberán aprobar y desarrollar políticas para definir el marco de gestión de cada uno de los tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos, así como de los recursos de terceros que administren, que les permitan reducir su vulnerabilidad y pérdidas por dichos riesgos e impulsar a nivel de toda la organización la cultura de prevención y gestión de riesgos.

Las políticas, manuales y procedimientos para la gestión integral de riesgos deben considerar, entre otros aspectos, las funciones y responsabilidades en dicha gestión; así como los criterios y mecanismos para la identificación, medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación de los riesgos a los que está expuesto el Banco de Inversión.

Las políticas, manuales y procedimientos del Banco de Inversión deberán ser consistentes con su estructura, naturaleza, tamaño, complejidad de sus actividades, operaciones, líneas de negocio, tipo de inversionista sofisticado que atiende y con las obligaciones aplicables a su actividad. Estas políticas, manuales y procedimientos también deberán estar conforme a las operaciones autorizadas según su objeto y régimen legal aplicable.

Manual de gestión de riesgos

Art. 15.- Los Bancos de Inversión deben contar con un manual o manuales de gestión de riesgos que con base a las políticas, agrupe como mínimo, para la gestión de cada uno de los riesgos que enfrenta el Banco de Inversión: los procesos asociados; las funciones y responsabilidades de las áreas involucradas, señalando la segregación de funciones de los puestos claves susceptibles de riesgos; la metodología para medir el riesgo detallando variables, criterios, herramientas utilizadas y la periodicidad con la que se debe informar sobre la exposición a cada uno de los tipos de riesgos al Comité de Riesgos, a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia.

Para el desarrollo del manual de gestión de riesgos los Bancos de Inversión deberán considerar la implementación de medidas prudenciales y las mejores prácticas referidas a la gestión de riesgos.

CAPÍTULO V SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL

Sistemas de información gerencial

Art. 16.- Los Bancos de Inversión deberán contar con un sistema de información gerencial y bases de datos estadísticas, que posibiliten la generación de información oportuna, confiable, consistente y homogénea que permitan elaborar reportes periódicos para la Junta Directiva, el Comité de Riesgos y la Alta Gerencia, así como para otros interesados responsables de la toma de decisiones en la gestión de riesgos.

Sistema de control interno

Art. 17.- El Banco de Inversión deberá definir procedimientos de control interno

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

relativos a las actividades y operaciones propias y de los servicios brindados a los inversionistas sofisticados, dichos procedimientos formarán parte de un manual de control interno, el cual deberá ser aprobado por la Junta Directiva.

El manual de control interno deberá incluir la gestión integral de riesgos que permita verificar el cumplimiento de las políticas, límites, procesos y procedimientos establecidos durante la ejecución de las operaciones del Banco de Inversión.

Los procedimientos de control interno deberán considerar lo siguiente:

- a) La definición de los participantes, las funciones y las responsabilidades inherentes del servicio a los inversionistas sofisticados;
- b) Políticas de compra y venta, transferencias y liquidación de los activos que conforman a los servicios ofrecidos a inversionistas sofisticados; y
- c) Políticas de segregación de funciones.

El manual de control interno además deberá establecer controles administrativos, financieros y tecnológicos necesarios para la gestión de riesgos que permitan verificar el cumplimiento de las políticas y mecanismos establecidos durante la ejecución de las operaciones.

Rol de la auditoría interna

Art. 18.- La Unidad de Auditoría Interna deberá apoyar al Banco de Inversión a evaluar y mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, debiendo para ello observar lo establecido en las "Normas Técnicas de Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero" (NRP-15), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

De los auditores externos

Art. 19.- Los auditores externos de los Bancos de Inversión deberán incluir en su evaluación periódica, la revisión de las funciones de gestión de riesgos y sus resultados deben ser incorporados en los respectivos informes que estos emitan de conformidad a lo establecido en las "Normas Técnicas para la Prestación de Servicios de Auditoría Externa a los Integrantes del Sistema Financiero" (NRP-18), emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Informe anual

Art. 20.- Los Bancos de Inversión deberán remitir a la Superintendencia, dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la finalización del ejercicio contable que se reporta, el "Informe de Evaluación Técnica de la Gestión Integral de Riesgos", previa aprobación de la Junta Directiva, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

- a) La estructura organizativa para la gestión integral de riesgos;
- b) Detalle de los principales riesgos asumidos por las actividades del Banco de Inversión;

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- c) Listado de las políticas, manuales y procedimientos para la gestión integral de riesgos, incluyendo la fecha de la última modificación;
- d) Descripción de las metodologías, sistemas y herramientas utilizadas para cada uno de los riesgos;
- e) Los resultados de las evaluaciones efectuadas a la gestión integral de riesgos, de conformidad a lo establecido en las "Normas Técnicas de Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero" (NRP-15), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;
- f) La ejecución del plan de capacitación relacionado a la gestión integral de riesgos establecidos en el artículo 13 de las presentes Normas;
- g) Proyectos asociados a la gestión de riesgos a desarrollar en el ejercicio siguiente al reportado; y
- h) Conclusiones generales sobre la gestión de riesgos del Banco de Inversión.

No obstante lo anterior, la Junta Directiva deberá informar inmediatamente a la Superintendencia al tener conocimiento de aspectos relevantes relacionados con la exposición de riesgos, que puedan impactar negativamente ya sea en forma cualitativa o cuantitativa al Banco de Inversión.

Divulgación sobre la gestión integral de riesgos

Art. 21.- Los Bancos de Inversión deberán divulgar de manera resumida en un apartado de su sitio Web, dentro de los primeros tres meses de cada año, la información relativa a las políticas, metodologías y demás medidas relevantes adoptadas para la gestión de cada tipo de riesgos.

Los Bancos de Inversión deberán divulgar de manera resumida en las notas a los estados financieros de cierre anual la forma de cómo gestiona los riesgos y el cumplimiento de sus políticas.

Información adicional

Art. 22.- La Superintendencia podrá requerir a los Bancos de Inversión información adicional que considere necesaria para la adecuada supervisión de la gestión integral de riesgos y de cada uno de los riesgos específicos a los que se encuentre expuesto el Banco de Inversión de que se trate.

Los Bancos de Inversión deberán tener en todo momento a disposición de la Superintendencia todos los documentos, registros, archivos, en forma física, electrónica o por cualquier otro medio, a que se refieren las presentes Normas, así como la información de las auditorías o revisiones practicadas por sus controladoras, en caso del Banco de Inversión cuya controladora se encuentre radicada fuera del país.

La información a que hace referencia el inciso anterior deberá resguardarse por un plazo mínimo de cinco años, a partir de la generación de la misma; transcurrido dicho plazo, las entidades podrán destruir la información una vez cuente con el respaldo digital

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

correspondiente, siempre y cuando no exista obligación legal de mantenerla de manera física.

CAPÍTULO VI

GESTIÓN DE ACTIVOS DIGITALES, GARANTÍAS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS

Gestión de activos digitales

Art. 23.- Los Bancos de Inversión deberán considerar en su gestión integral de riesgo, las operaciones a las que se hacen referencia en el presente Capítulo.

Operaciones y custodia en activos digitales

Art. 24.- El Banco de Inversión en sus actividades, podrá realizar operaciones en bitcoin o activos digitales, el cual consistirá en la custodia remunerada de dichos activos, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 literal d) de la Ley. Por lo anterior, el Banco de Inversión deberá observar para estas operaciones lo referente a la Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Continuidad del Negocio, según las Normas Técnicas que para tales efectos emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

De la garantía

Art. 25.- El Banco de Inversión deberá gestionar el riesgo sobre la tenencia de una garantía de activos de fácil liquidación, los cuales serán el respaldo para operaciones de crédito u otras obligaciones con los inversionistas sofisticados.

A efectos de que el Banco de Inversión garantice la validez de la garantía, este deberá establecer políticas y controles internos que respalden contratos diseñados que especifiquen claramente los términos y las responsabilidades de cada una de las partes, a efectos de mitigar los riesgos asociados a la volatilidad y asegurar la seguridad jurídica de las transacciones. Lo anterior, implica que en caso de incumplimiento, el acreedor podrá ejecutar el activo cedido en garantía, o el deudor transferir la propiedad de dicho activo al acreedor como pago, de acuerdo con lo establecido en los términos del contrato.

Resguardo de las garantías

Art. 26.- Las garantías que respalden las operaciones de crédito que realice un Banco de Inversión, deberán estar custodiadas o resguardadas en todo momento en plataformas digitales reconocidas internacionalmente o propias del Banco de Inversión. Los contratos deberán incluir cláusulas sobre los procedimientos y términos de ejecución y movimiento de las garantías.

Plataforma digital

Art. 27.- El Banco de Inversión podrá constituir y operar una plataforma digital, según el marco legal y regulación vigente aplicable, lo cual permitirá transferir activos digitales cedidos en garantía y operaciones de custodia. Debiendo cumplir como mínimo, lo siguiente:

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- a) No realizar cambios a las configuraciones de las plataformas digitales, que deriven en manipulación de los activos digitales y el precio de estos;
- b) Presentar una valorización del precio en tiempo real, acorde a la tendencia del mercado de que se trate;
- c) Brindar tratos igualitarios en la medida que brindan los precios a los inversionistas sofisticados;
- d) Mecanismos de acceso a información clara, oportuna y confiable;
- e) Medidas para asegurar la confidencialidad, disponibilidad, integridad y funcionalidad de las operaciones;
- f) Los activos digitales propios de la entidad o que se hayan recibido en garantía, y se alojen en la plataforma digital del Banco de Inversión, con el objeto de garantizar que no haya vulneración o manipulación de los activos cedidos en garantía o custodia, estos deberán estar condicionados con multifirma; y
- g) Otra información que se considere de importancia para los inversionistas sofisticados.

Tratamiento de devaluación de garantías

Art. 28.- El Banco de Inversión deberá contar con sistemas de control y seguimiento sobre el valor de las garantías, la cual deberán de valorizarse a valor de mercado. Para efectos de lo anterior, las entidades deberán utilizar una metodología de valorización que proporcione información en tiempo real.

En caso de que el valor de los activos de fácil liquidación dados en garantía disminuyere por deterioro, desmejoras, depreciación, amortización u otros motivos, de tal forma que ya no cubran el importe de la deuda más el porcentaje adicional definido por el Banco de Inversión, se deberá notificar al inversionista sofisticado sobre la devaluación de la garantía y se le requerirá mejorar la misma dentro del plazo y porcentaje que determine el Banco de Inversión de conformidad a la política interna y a lo establecido en el contrato que se suscriba.

Tercerización de servicios

Art. 29.- En caso de que el Banco de Inversión ejecute alguna de sus operaciones mediante un tercero, estos deberán garantizar la integridad del servicio prestado.

La calidad de los servicios contratados es responsabilidad del Banco de Inversión, quien responderá a los inversionistas sofisticados ante cualquier daño o perjuicio que pueda ocasionar en estos la prestación de dicho servicio. Para tales efectos, el Banco de Inversión deberá contar con políticas y procedimientos con relación a la contratación de servicios, los cuales deberán de garantizar el procedimiento de "Conozca su proveedor".

Los Bancos de Inversión, que consideren realizar la tercerización de alguna de sus operaciones o actividades deberán observar lo establecido en las "Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información (NRP-23), y cuando se trate de una Plataforma Digital, se deberá presentar información detallada, sobre lo siguiente:

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- a) Descripción y características principales del servicio que ofrecen al público;
- b) Tipos de operaciones que realiza;
- c) Lista de activos digitales con los que opera;
- d) Descripción técnica de la Billetera digital;
- e) Descripción de la información que se visualizará en la plataforma a utilizar para proveer el servicio a los inversionistas sofisticados;
- f) Límite máximo de saldo y monto máximo por transacciones realizables por clientes, así como descripción de los mecanismos para asegurar cumplimiento, de ser aplicable; y
- g) Documentación que compruebe que la Billetera digital se caracteriza por un amplio ecosistema de productos y servicios, un historial significativo de transacciones diarias y en liquidez.

Disposición especial para la no objeción de servicios tercerizados

Art. 30.- Previo a formalizar la tercerización de alguna de sus operaciones o actividades, el Banco de Inversión, deberá presentar, solicitud de no objeción firmada por el representante legal o apoderado, a la Superintendencia, adjuntando la información a la que hace referencia el Anexo No. 1 de las "Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información (NRP-23).

Procedimiento para la no objeción de servicios tercerizados

Art. 31.- Recibida la solicitud de no objeción de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de las presentes Normas, la Superintendencia procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en la Ley, Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y en las presentes Normas, disponiendo de un plazo máximo de hasta veinte días hábiles para la autorización o denegatoria de la solicitud correspondiente.

Si la solicitud no viene acompañada de la información completa y en debida forma, que se detalla en el artículo 30 de las presentes Normas, la Superintendencia, ante la falta de requisitos necesarios, podrá requerirle al solicitante que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, presente los documentos que faltaren, plazo que podrá ampliarse a solicitud de los interesados cuando existan razones que así lo justifiquen.

La Superintendencia en la misma prevención indicará al Banco de Inversión que si no completan la información en el plazo antes mencionado, procederá sin más trámite a archivar la solicitud, quedándole a salvo su derecho de presentar una nueva solicitud.

Si luego del análisis de la documentación presentada de acuerdo al artículo 30 de las presentes Normas, la Superintendencia tuviere observaciones o cuando la documentación o información que haya sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretenda acreditarse, la Superintendencia

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

prevendrá al Banco de Inversión para que subsanen las deficiencias que se les comuniquen o presenten documentación o información adicional que se les requiera.

El Banco de Inversión dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación, para solventar las observaciones o presentar la información adicional requerida por la Superintendencia.

La Superintendencia podrá, mediante resolución fundamentada, ampliar hasta por otros diez días hábiles, el plazo señalado en el inciso anterior, cuando la naturaleza de las observaciones o deficiencias prevenidas lo exijan.

Plazo de prórroga

Art. 32.- El Banco de Inversión podrá presentar a la Superintendencia una solicitud de prórroga del plazo señalado en el inciso quinto del artículo 31 de las presentes Normas, antes del vencimiento de dicho plazo, debiendo expresar los motivos en que se fundamenta y proponer, en su caso, la prueba pertinente.

El plazo de la prórroga no podrá exceder de diez días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo original.

Suspensión del plazo

Art. 33.- El plazo de veinte días hábiles señalado en el inciso primero del artículo 31 de las presentes Normas, se suspenderá por los días que medien entre la notificación del requerimiento de información o documentación a que se refieren los incisos segundo y quinto del referido artículo, hasta que se subsanen las observaciones requeridas por la Superintendencia.

Resolución

Art. 34.- Una vez presentada la documentación completa y en debida forma, la Superintendencia mediante resolución dará respuesta a la solicitud de no objeción.

La Superintendencia procederá a notificar al interesado y a la entidad correspondiente la resolución, en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de emitida.

CAPÍTULO VII SOBRE EL SERVICIO A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS

Estándares éticos de conducta

Art. 35.- El Banco de Inversión, en el desarrollo de sus actividades con los inversionistas sofisticados, deberá observar como mínimo lo siguiente:

- a) Realizar un registro detallado e independiente de los activos digitales o de fácil liquidación de cada inversionista sofisticado y los propios del Banco de Inversión;
- b) No revelar información a terceros relativas a las inversiones, montos y carteras de

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

activos administradas de los inversionistas sofisticados, al menos que dicha información sea requerida por las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones legales;

- c) Abstenerse de utilizar la información confidencial o privilegiada, en beneficio propio o de terceros en perjuicio de los inversionistas sofisticados o del mercado;
- d) Tratamiento igualitario a los inversionistas sofisticados, brindando las mismas condiciones y oportunidades, evitando cualquier acto, conducta, práctica u omisión que pueda resultar perjudicial para estos;
- e) Transparencia y oportunidad en la difusión de información sobre la aplicación de comisiones, gastos, recargos y cualquier otro cargo asociado a los servicios que brinde el Banco de Inversión. Esta información deberá ser accesible y en formato que permita su fácil comprensión; y
- f) Desempeñar sus actividades con honestidad y diligencia, evitando actos que puedan deteriorar la integridad de los mercados.

Asimismo, deberá velar por la adecuada transparencia de la información de las transacciones a realizar con los inversionistas sofisticados, debiendo establecer mecanismos de negociación en los cuales se establezca al menos lo siguiente:

- a) Precio y volatilidad del valor de Bitcoin o Activo Digital;
- b) Comisiones por cobrar por la custodia;
- c) Operaciones que se podrán realizar cuando el Bitcoin o Activo Digital se encuentre en custodia del Banco de Inversión, según el artículo 41 de la Ley;
- d) Riesgos asociados a las operaciones de inversión a realizar; y
- e) Otra información que se considere de importancia para los inversionistas sofisticados.

Código de ética o de conducta

Art. 36.- El Banco de Inversión deberá considerar lo establecido en el artículo 30 de las presentes Normas, de manera adicional en el Código de Ética o de Conducta aprobado por la Junta Directiva, de conformidad a las "Normas Técnicas de Gobierno Corporativo" (NRP-17), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Contratos

Art. 37.- Los Bancos de Inversión podrán hacer uso de cualquier medio digital que se encuentre disponible para el perfeccionamiento de sus contratos con sus clientes y proveedores, haciendo uso de medios tecnológicos tales como la firma electrónica o cualquier otro que facilite la contratación a distancia.

Para brindar cualquier tipo de financiamiento a los inversionistas sofisticados, los contratos deberán incluir como mínimo: el monto del crédito, las tasas de interés, los plazos, tipo de garantía y proceso de ejecución, las condiciones y las facultades que le confiere al Banco de Inversión, así como, los derechos y obligaciones de los contratantes.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

En el contrato se deberá consignarse lo referente a las garantías, el cual deberá ser adaptado a los requerimientos y necesidades de cada uno de los inversionistas sofisticados. El Banco de Inversión deberá explicar al inversionista sofisticado que los bienes dados en garantía estarán sujetos a fluctuación del mercado y otros riesgos inherentes, por tanto, la garantía estará sujeta a restitución con el propósito de asegurar que el valor cubra el importe de la deuda y un porcentaje adicional. El Banco de Inversión deberá dejar constancia de lo anterior en el contrato respectivo.

Asimismo, dentro de las operaciones de crédito y manejo de las garantías, el Banco de Inversión podrá formalizar la operación, a través de un contrato inteligente o cualquier otro mecanismo que la tecnología le permita, acordando contractualmente el proceso de ejecución de la garantía de acuerdo a la política interna del Banco de Inversión.

Las garantías podrán ejecutarse, en los términos y condiciones establecidas en el contrato. En los casos que el inversionista sofisticado opte por ejecutar el activo digital cedido en garantía, de manera anticipada, en un contexto de apreciación del mismo, dicha ejecución se deberá realizar bajo mutuo acuerdo, considerando que con la ejecución de activo digital, el Banco de Inversión pueda recuperar los ingresos relacionados con el crédito otorgado.

CAPÍTULO VIII TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Principio de transparencia de información

Art. 38.- El principio de transparencia pretende reforzar las relaciones entre el Banco de Inversión y los inversionistas sofisticados, a efectos de generar confianza mutua entre los mismos, a través de la divulgación de información sobre la aplicación y modificación de las tasas de interés, comisiones, recargos, cargos por cuenta de terceros, asociados a las operaciones activas y pasivas que realicen, así como a los servicios que brinden los Bancos de Inversión. Esta información deberá ser accesible y en formatos que permitan su fácil comprensión.

Con referencia a los procedimientos y metodologías de los servicios de tarjeta de crédito los Bancos de Inversión deberán aplicar lo establecido en las "Normas Técnicas para la Transparencia y Divulgación de la Información en el Sistema de Tarjetas de Crédito" (NCM-04), aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas.

Revelación y acceso a la información

Art. 39.- Los Bancos de Inversión deberán fomentar la transparencia y la confiabilidad en el suministro y acceso a la información a los inversionistas sofisticados, Superintendencia y al público en general, considerando los aspectos siguientes:

- a) Lineamientos que aseguren que la información que genera el Banco de Inversión sea oportuna, accesible, suficiente, veraz, comparable y consistente;

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- b) Difusión de información sobre las características de los productos y servicios que el Banco de Inversión ofrezca; y
- c) Difusión de información financiera del Banco de Inversión, de conformidad a lo establecido en marco legal aplicable.

Información a los inversionistas sofisticados

Art. 40.- El Banco de Inversión deberá brindar a los inversionistas sofisticados toda la información que éstos soliciten de manera previa a la celebración de cualquier contrato.

Lo anterior, podrá realizarse mediante la entrega física o la puesta a disposición por medios electrónicos de la información referida a tasas de interés, comisiones, cargos por cuenta de terceros y recargos de los productos y servicios ofrecidos por el Banco de Inversión, con el objeto de facilitar la comparación de productos similares ofrecidos por otros Bancos de Inversión.

Art. 41.- El Banco de Inversión velará porque en sus agencias y demás canales de atención al público, se coloque un aviso, con una tipografía legible a simple vista y que contenga la información sobre el mecanismo que el Banco de Inversión ha implementado para atender reclamos y consultas de sus inversionistas sofisticados especificando el horario para la atención al público y los medios de comunicación, tales como: página web, plataformas digitales, teléfono de atención, correo electrónico, dirección física de la oficina de atención, entre otros.

Información sobre condiciones promocionales

Art. 42.- Las condiciones promocionales que incentiven la contratación de determinadas operaciones activas, pasivas o servicios, deberán ser informadas y mantenidas por el Banco de Inversión durante el período ofrecido, y de ser el caso, por el número de unidades a ofertar o por algún otro supuesto sujeto a la condición promocional; asimismo, estas condiciones promocionales deberán ser informadas adecuada y oportunamente, incluyendo la tasa nominal y efectiva de las operaciones de crédito, así como las comisiones, cargos por cuenta de terceros y recargos.

Información mínima en operaciones pasivas

Art. 43.- El Banco de Inversión, previo a la celebración de los contratos de operaciones pasivas, deberá entregar un formulario en formato físico o electrónico, de acuerdo a las indicaciones de los inversionistas sofisticados, con la información mínima siguiente:

- a) Tasa de interés nominal que se aplicará por el depósito;
- b) Las fechas de corte o la periodicidad para el abono de intereses;
- c) El monto y detalle de cualquier comisión cargo, gasto o cobro que se trasladen al inversionista sofisticado excepto los impuestos o contribuciones especiales;
- d) Las penalidades que se aplicarán por incumplimiento de las obligaciones contraídas;
y
- e) Otra información que el Banco de Inversión considere que es relevante.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Adicionalmente a lo establecido en el presente artículo, el Banco de Inversión deberá informar la fecha de vencimiento del depósito a plazo, de ser el caso y el tiempo que tiene el inversionista sofisticado para cancelarlo antes de su renovación automática.

La información requerida en el presente artículo deberá ser completa, precisa, veraz, clara y oportuna.

De las tasas de interés activas

Art. 44.- El Banco de Inversión deberá establecer y hacer del conocimiento público una tasa de referencia única expresada en porcentaje, para sus operaciones de préstamos en moneda de curso legal y otra para sus operaciones de préstamos en moneda extranjera, de conformidad con los requerimientos legales. La metodología de cálculo deberá estar documentada y a disposición de la Superintendencia cuando esta lo requiera.

Respecto de la tasa de interés nominal, deberá diferenciarse claramente, en la divulgación de los productos que se ofrezcan y en el documento contractual, si esta es fija o variable o una combinación de ambas; las cuales deberán de considerar las Tasas Máximas Legales, de conformidad a lo establecido en la Ley Contra la Usura y en su normativa técnica.

El Banco de Inversión deberá informar la tasa de interés efectiva o TIE dentro de la carta de aprobación del crédito, documentos contractuales y en toda publicidad de operaciones de crédito que se realice por cualquier medio masivo o individual, con similar énfasis en la publicación de las otras variables financieras tales como el monto y plazo del crédito, monto de cuota y cantidad total a pagar al final del plazo.

En aras de facilitar la toma de decisiones de los inversionistas sofisticados sobre los productos que ofrecen los Bancos de Inversión, estos podrán divulgar en su sitio web, la fórmula correspondiente para el cálculo de los intereses periódicos, la fórmula y la forma de cálculo de la TIE, la forma de amortizar los créditos con los correspondientes abonos a capital, intereses y demás gastos aplicables, poniendo a disposición de los usuarios e inversionistas sofisticados, ejemplos de dichos cálculos y calculadoras financieras para efectos de simulación.

Método de cálculo de los intereses

Art. 45.- Para el cómputo de los intereses de las operaciones activas o pasivas, el Banco de Inversión deberá aplicar el método de interés simple exacto, el cual consiste en contar los días de uso del dinero con base en el año calendario y utilizar el divisor de 365 o 366 días, según corresponda, utilizando la siguiente fórmula:

$$I = P * i * n$$

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Donde:

- I** = Interés a pagar
P = Capital adeudado
i = Tasa de interés nominal porcentual vigente
n = Es el factor establecido de la relación del tiempo transcurrido dividido entre 365 o 366 si el año fuere bisiesto

Para el cálculo de los intereses de las operaciones activas y pasivas efectuados por medio de los sistemas informáticos, se deberán utilizar seis decimales para computar los intereses, el último dígito retenido se deberá aproximar hacia el inmediato superior cuando el primer dígito que se pierde sea igual o superior a cinco; los mismos criterios serán utilizados para el almacenamiento de la información.

Tasa de interés efectiva

Art. 46.- El cálculo de la TIE, se hará tomando en cuenta la totalidad de los cargos que el Banco de Inversión cobrará al inversionista sofisticado, incluido los cargos por cuenta de terceros obligatorios al financiamiento de acuerdo a los modelos de contrato depositados en la Superintendencia, excepto los gastos notariales, el pago de impuesto, tasas y contribuciones, incorporando el plazo y modalidades para redimir la obligación y expresándola en términos porcentuales sobre el principal.

El Banco de Inversión deberá calcular la TIE anualizada, para cada tipo de operación, de acuerdo a la siguiente metodología:

a) Determinación de la tasa máxima de interés efectiva para efectos de publicación:

Para las operaciones activas se entenderá como tasa máxima de interés efectiva anualizada aquella que toma en cuenta la totalidad de los cargos que el Banco de Inversión cobrará al inversionista sofisticado, incorporando el plazo y modalidades para redimir la obligación y expresándola en términos porcentuales sobre el principal. Por cada tipo de producto financiero de operaciones activas ofrecido a los inversionistas sofisticados, el Banco de Inversión deberá publicar mensualmente la tasa máxima efectiva anualizada, que en términos de montos y plazo represente la tasa efectiva más alta. La publicación deberá contener una aclaración de los parámetros considerados para el cálculo de la referida tasa, con base a lo establecido en el segundo literal del presente artículo.

b) Determinación de la tasa de interés efectiva anualizada para efectos del contrato:

Se determinará con el monto autorizado al deudor e incluirá la totalidad de los cargos que el Banco de Inversión cobrará al inversionista sofisticado incluido los cargos por cuenta de terceros, obligatorios al financiamiento de acuerdo a los modelos de contrato depositados en la Superintendencia, excepto los gastos notariales, el pago de impuesto, tasas y contribuciones.

Método de cálculo de la tasa de interés efectiva

Art. 47.- Por cada producto financiero de operaciones activas ofrecido al inversionista sofisticado, el Banco de Inversión deberá calcular y publicar una tasa efectiva máxima anualizada, la cual se determinará con base al procedimiento siguiente:

- a) Primero se determinará la tasa de interés efectiva igualando el valor actual de todas las cuotas de capital, intereses, comisiones y demás pagos que serán efectuados por el usuario, excepto el pago de impuestos, con el monto del préstamo. Su fórmula se expresa como sigue:

$$\sum_{n=1}^n D_n(1+i_k)^{-t_n} = \sum_{m=1}^m R_m(1+i_k)^{-t_m}$$

En donde:

D: monto de desembolsos, deducidas las comisiones, recargos y otros cargos relacionados con el mismo.

n: número de desembolsos.

t_n: tiempo transcurrido desde la fecha de cálculo elegido (al inicio) hasta la fecha de desembolso n.

R: pagos por amortización, que incluye intereses, comisiones, recargos y otros cargos incluidos en el rendimiento efectivo de la operación.

m: número de pagos.

t_m: tiempo transcurrido desde la fecha de cálculo elegido (al inicio) hasta la del pago m.

i_k: tanto por uno efectivo, referido al período de tiempo elegido para expresar las t_n y t_m en números enteros.

- b) La tasa de interés efectiva se calculará utilizando la fórmula siguiente:

$$TIE = TIRp \cdot K$$

Siendo:

TIE: tasa de interés efectiva anual.

TIR: tasa interna de retorno.

p: periodicidad.

K: número de pagos o cuotas durante un año.

Periodicidad (p)	Número de pagos (K)
Diaria	365
Semanal	52
Catorcenal	26
Quincenal	24
Mensual	12
Bimestral	6

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Periodicidad (p)	Número de pagos (K)
Trimestral	4
Cuatrimestral	3
Semestral	2
Anual	1
Al vencimiento	365/Número de días*

* Número de días que comprende entre la fecha de otorgamiento y vencimiento del crédito.

De las comisiones

Art. 48.- Las comisiones deben llevar una denominación clara y un concepto o significado para mayor claridad y transparencia hacia el público en general. Los términos y formas relacionados con las comisiones deberán ser previamente conocidos, aceptados y contratados; además, deben corresponder a un servicio adicional efectivamente prestado por el Banco de Inversión y que no sea inherente al producto o servicio contratado por los usuarios de conformidad con la legislación vigente.

No se considerarán, de conformidad con la naturaleza de comisión, el cobro de facilidades tales como: atención VIP, atención de consulta y gestiones u otros que el Banco de Inversión ponga a disposición de los inversionistas sofisticados para la prestación de los servicios de una manera cómoda y segura.

No se podrán cobrar dos o más comisiones por un mismo concepto, ni aplicar por un mismo hecho o acto recargos o por cargos por cuenta de terceros.

El Banco de Inversión deberá ser lo más específico en la publicación de sus comisiones, garantizando la transparencia de los cobros que realiza hacia los inversionistas sofisticados.

De los recargos

Art. 49.- Los términos y la forma que originen los recargos deberán estar disponibles para el público en general; y deberán ser leídos y explicados, aceptados y contratados por los inversionistas sofisticados de conformidad con la legislación vigente, y podrán ser definidos a la medida del inversionista sofisticado.

Las denominaciones de los recargos deben permitir una fácil identificación y comprensión por parte del público en general y no deben prestarse a confusión con las comisiones, ni con los cargos por cuenta de terceros.

De los cargos por cuenta de terceros

Art. 50.- En ningún caso podrán aplicarse cargos por cuenta de terceros por conceptos no pactados previamente con el inversionista sofisticado. Se exceptúan las instrucciones de cargos relacionados con la contratación de productos y servicios que el cliente ha

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

autorizado a terceros que realicen en sus cuentas tales como pagos de agua, energía eléctrica, telefonía, impuestos municipales, seguros, entre otros.

Tratándose de cargos por primas de seguros en los casos de póliza colectiva contratada con la entidad, ésta entregará al inversionista sofisticado un extracto de la póliza que será provisto gratuitamente por la aseguradora y que contendrá un detalle de los riesgos cubiertos, los derechos y obligaciones del cliente, forma de renovación y modificaciones a que está sujeta la póliza. En todo caso, tanto la entidad como la aseguradora deberán entregar copia gratuita de la póliza a requerimiento del inversionista sofisticado.

En el caso que el inversionista sofisticado pague un monto por servicios de peritos para valuaciones de bienes muebles e inmuebles como requisito vinculado a las operaciones a contratar, la entidad o el perito valuador entregarán a éste un original del valúo realizado y el comprobante de pago por este servicio.

Art. 51.- Toda información divulgada de tasas de interés, nominal y efectiva, comisiones, recargos y cobros por cuenta de terceros, incluso las de carácter comercial, deberá referirse a un producto o servicio financiero específico cuando sea aplicable o sea procedente diferenciar, de tal manera que no induzca a error o confusión.

Todas las publicaciones de carácter comercial que divulguen tasas de interés, deberán indicar la tasa nominal y la tasa efectiva vigentes en la misma frecuencia con el mismo tamaño de letra, debiendo establecer claramente las restricciones correspondientes. Los Bancos de Inversión podrán poner a disposición del público en general esta información, a través de su sitio web.

Asimismo, los Bancos de Inversión deberán abstenerse de publicar las comisiones o recargos que han sido declaradas improcedentes, en sentencia firme, por la autoridad competente.

Las comisiones, recargos o cargos a terceros, deben contar con los respaldos que permitan acreditar la existencia efectiva del servicio o penalización y que justifican el cobro al inversionista sofisticado.

Los referidos respaldos, deberán estar a disposición de la Superintendencia en todo momento.

Remisión de información a la Superintendencia

Art. 52.- El Banco de Inversión deberá remitir a la Superintendencia, en medios electrónicos o en la forma que ésta lo determine, en los últimos tres días hábiles de cada mes, la información relativa a las tasas de interés, comisiones, recargos y cobros por cuenta de terceros, que publicarán el primer día del siguiente mes, de conformidad a lo establecido en las presentes Normas.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Art. 53.- Para efectos de propiciar una mayor transparencia, el Banco de Inversión deberá contar con políticas de comisiones y recargos autorizadas por la Junta Directiva, en las que se defina y se aclare cada una de las comisiones, cargos por cuenta de terceros y recargos, su significado, operaciones sobre las que aplica, máximo a cobrar y frecuencia a cobrar, entre otros; estas políticas deberán ser remitidas a la Superintendencia dentro del primer mes año en curso.

Cuando se adicionen nuevas comisiones, cargos por cuenta de terceros y/o recargos, el Banco de Inversión deberá actualizar las políticas y remitirlas a la Superintendencia en los diez días hábiles siguientes a la aprobación por la Junta Directiva.

Contrato de operaciones activas con tasa de interés fija

Art. 54.- En el caso de operaciones activas que se contraten con la modalidad de tasa de interés fija, deberá quedar establecido en el contrato que se celebre al respecto que la tasa de interés se mantendrá fija durante el plazo establecido.

Contratos de operaciones activas con tasa de interés ajustable

Art. 55.- En el caso de operaciones activas que se contraten con la modalidad de tasa de interés ajustable, deberá quedar establecido en el contrato que se celebre al respecto el diferencial con relación a la tasa de referencia que se aplicará durante la vigencia de la operación, la periodicidad de los ajustes y el interés moratorio que se cobrará en casos de mora. El diferencial establecido será el máximo y el interés moratorio se mantendrá fijo hasta la extinción total de la respectiva obligación crediticia.

Previo a la contratación de la operación, deberá explicársele al inversionista sofisticado las fluctuaciones a que podrá estar sujeta la tasa de interés de la operación contratada al variar la tasa de referencia.

Las modificaciones de la tasa de referencia de las operaciones activas afectarán a todos los contratos que se hayan pactado con tasa ajustable, de conformidad a la frecuencia con que se haya establecido en el contrato de crédito.

Cualquier incremento en la tasa de interés activa, deberá ser comunicado de manera directa y por escrito al inversionista sofisticado, por cualquier medio que el Banco de Inversión disponga con quince días de anticipación a ser aplicado, sin perjuicio de las publicaciones que el Banco de Inversión deba realizar de acuerdo con la Ley de Bancos de Inversión.

En todo caso, deberá tenerse la evidencia física o electrónica que se ha efectuado la comunicación correspondiente.

Condición de los intereses de operaciones activas

Art. 56.- En la contratación de operaciones activas, los intereses estarán sujetos a las

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

siguientes disposiciones:

- a) En los contratos con operaciones activas el Banco de Inversión deberá hacer constar las tasas nominal y efectiva, en este orden, expresadas en forma anualizada, en letras y números de mayor tamaño;
- b) No se puede cobrar intereses que no hayan sido devengados, no obstante pacto en contrario; se exceptúa las operaciones de descuento de documentos;
- c) No se puede pactar el cobro de intereses sobre intereses, ni intereses sobre comisiones y cargos por cuenta de terceros o recargos;
- d) El cómputo de los intereses se hará a partir del día en que los recursos son entregados al inversionista sofisticado hasta un día antes de la fecha de reembolso, salvo disposición en contrario en beneficio del deudor; y
- e) Los intereses se aplicarán solamente sobre saldos insolutos de capital durante el tiempo que hayan estado pendientes y en el caso de los intereses moratorios se aplicarán sobre el saldo de capital vencido que se haya dejado de pagar y no sobre el total de la deuda.

Toda cantidad que se reciba en concepto de operaciones activas se imputará primeramente a intereses y el remanente si lo hubiere a capital, salvo disposición en contrario en beneficio del deudor.

Cuando la fecha límite de pago sea un día de cierre bancario, un día feriado, un día de asueto nacional, fin de semana, o que no estuviere habilitado el sistema informático o la posibilidad para poder efectuar el pago, la fecha límite de pago se prorrogará al siguiente día hábil.

Condición de los intereses en operaciones pasivas

Art. 57.- En la contratación de operaciones pasivas, los intereses estarán sujetos a lo siguiente:

- a) En los depósitos de ahorro, los intereses se computarán a partir del día de la recepción del depósito o remesa, hasta el día anterior a la fecha de retiro de los fondos; y
- b) En los demás depósitos, el cómputo de los intereses se hará a partir del día siguiente a la recepción de los fondos, hasta el día de vencimiento del plazo convenido para el pago o cancelación.

Divulgaciones mensuales

Art. 58.- El Banco de Inversión deberá publicar el primer día de cada mes, en dos diarios de circulación nacional en forma clara y legible las tasas de interés de referencia, la nominal y la efectiva, las comisiones, los recargos y los cobros por cuenta de terceros, que estarán vigentes para dicho mes, tomando de base los formatos descritos en los Anexos Nos. 3, 4 y 5 de las presentes Normas.

El Banco de Inversión, deberá exhibir, a partir del primer día de cada mes, en las carteleras

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

instaladas en sus oficinas centrales, en las agencias y en su sitio web de manera clara, legible y visible, las tasas de interés, comisiones, recargos y cobros por cuenta de terceros aplicables a sus operaciones, que estarán vigentes para ese mes.

Las tasas de interés de las operaciones activas y pasivas que se divulguen deberán ser anuales.

La información a través del sitio web, deberá mostrarse mediante un vínculo con nombre relacionado a la información sobre productos y servicios. Este vínculo, proporcionará información de las tarifas cobradas por el Banco de Inversión para los diferentes productos y servicios que este comercialice. Los contratos, reglamentos o anexos que se publiquen en los sitios web deben encontrarse actualizados y tener la fecha de la última actualización, debiendo ser idéntica a la información que el Banco de Inversión difunda en sus oficinas de atención al público y en los periódicos.

Art. 59.- Las tasas de interés nominales y efectivas divulgadas deben ser las máximas para cada tipo de operación de crédito, presentadas en forma de porcentaje, con dos decimales.

Art. 60.- Las tasas de interés, comisiones, recargos y cargos por cuenta de terceros, tendrán vigencia a partir del día de su divulgación y no se podrán aplicar las que no hayan sido divulgadas, excepto que se trate de aumentos de las tasas de interés de operaciones pasivas o de disminuciones de tasas de interés sobre operaciones activas y de comisiones por servicios o recargos.

La información sobre comisiones, recargos, cargos por cuenta de terceros y otras condiciones relevantes referidas a los productos y a la prestación de servicios, deberá ser detallada a fin de permitir a los inversionistas sofisticados tener pleno conocimiento de las mismas, realizar las verificaciones que correspondan y comprender el costo involucrado.

Divulgación de las modificaciones

Art. 61.- Los incrementos de las tasas de interés en las operaciones activas, de las comisiones por servicios, de los cargos por cuenta de terceros, así como las disminuciones de las tasas de interés en las operaciones pasivas, ocurridos con posterioridad a la divulgación mensual, deberán divulgarse con ocho días de anticipación a su vigencia, de la misma forma en que se describe en el inciso segundo del artículo 58 de las presentes Normas. Estas divulgaciones deberán referirse exclusivamente a los cambios por realizar.

Cuando se trate de operaciones activas que pertenezcan a programas especiales con tasa de interés que no esté vinculada a la tasa de referencia, los aumentos de tasa de interés deberán divulgarse con treinta días de anticipación.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Las disminuciones de las tasas de interés de los depósitos a plazo que se renuevan en forma automática, deberán divulgarse con ocho días de anticipación al vencimiento. El aviso de disminución deberá indicar que quienes no acepten la nueva tasa de interés tienen un plazo de quince días contados a partir del vencimiento para retirarlo.

Las divulgaciones a que se refiere el presente artículo, se realizarán a través de las publicaciones mensuales y a través de las publicaciones posteriores, cada vez que haya una disminución de las tasas pasivas.

Corrección de publicaciones

Art. 62.- La Superintendencia podrá requerir nuevas publicaciones en aquellos casos en que no se hayan cumplido los requisitos que señala la Ley y lo establecido en las presentes Normas.

Oferta pública

Art. 63.- Las divulgaciones tendrán el carácter de oferta pública y obligarán al Banco de Inversión en los términos del artículo 45 inciso segundo de la Ley.

Divulgación de condiciones pasivas

Art. 64.- El Banco de Inversión deberá divulgar información concerniente a plazos, tasas de interés, capitalización de intereses, recargos, comisiones y otras condiciones que impliquen beneficios o costos significativos para los inversionistas sofisticados. El Banco de Inversión publicará tal información en dos diarios de circulación nacional, por lo menos tres veces al año y estarán a la entera disposición de los inversionistas sofisticados en sus oficinas de atención al público, sitio web y otros medios de comunicación que el Banco de Inversión estime conveniente.

Al pie de la divulgación de las tasas de interés pasivas deberá indicarse que las distintas modalidades de depósitos ofrecidos, han sido aprobadas por el Banco Central, en lo referente a la transferencia o negociabilidad y al plazo.

Prestación de servicios por terceros

Art. 65.- El Banco de Inversión debe establecer políticas y procedimientos apropiados para evaluar y monitorear la tercerización de servicios de gestión de cobro administrativa. Para ello, el Banco de Inversión debe formalizar contratos, que incluyan el alcance y definan claramente las responsabilidades del proveedor de servicios y del Banco de Inversión. Para la terciarización de servicios de gestión de cobro administrativa, el Banco de Inversión, debe considerar lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de las presentes Normas.

Adicionalmente, los contratos deberán incluir como mínimo las cláusulas siguientes:

- a) Confidencialidad de la información;
- b) Obligación del proveedor de cumplir con las disposiciones legales que le son

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

- aplicables y las penalizaciones por su incumplimiento;
- c) En los casos en que se realicen cobros administrativos, detalle del tratamiento de cobro administrativo o cobro de la mora que se realizará, así como la tabla de honorarios por las gestiones realizadas. El cobro realizado deberá estar en concordancia con los costos en que incurre el Banco de Inversión; y
 - d) Obligación del proveedor de documentar los servicios brindados de manera que faciliten una adecuada revisión de la prestación del servicio, por parte del Banco de Inversión y de la Superintendencia.

Empresas gestoras de cobro

Art. 66.- El Banco de Inversión debe tener a disposición de sus inversionistas sofisticados, los datos actualizados de las oficinas de gestión de cobro, que incluya como mínimo lo siguiente: nombre de oficina, dirección, teléfonos y los horarios en que efectuarán los cobros. Esta información deberá estar a disposición de los inversionistas sofisticados a través de medios electrónicos y en sus agencias.

CAPÍTULO IX OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Generación de información estadística

Art. 67.- El Banco de Inversión deberá contar con un sistema automatizado de registro, tratamiento, almacenamiento, transmisión, producción, seguridad y control de reclamos o gestiones que involucren cualquier queja o inconformidad expresada por el inversionista sofisticado, recibidas en el mes anterior, relacionadas a productos o servicios financieros, el cual deberá contener entre otros, el número de casos, motivo de reclamos, casos en proceso o finalizado, conforme al formato descrito en el Anexo No. 6 de las presentes Normas.

El sistema generará estadísticas para conocer cuáles productos de los que ofrece el Banco de Inversión son los que presentan mayor número de reclamos o gestiones que involucren cualquier queja o inconformidad expresada por el inversionista sofisticado recibidas en el mes anterior, relacionadas a productos o servicios financieros, con el objeto de que el Órgano de Administración, tome decisiones con base a información relevante y oportuna de conformidad a lo establecido en el artículo 35 literales d), e), h) y j) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

La Superintendencia podrá requerir acceso directo en tiempo real a dicho sistema, de conformidad al artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Divulgación al público sobre resumen estadístico

Art. 68.- El Banco de Inversión deberá divulgar en el sitio web un enlace que dirija al resumen estadístico sobre los motivos de reclamos o gestiones que involucren cualquier queja o inconformidad expresada por el inversionista sofisticado recibidas en el trimestre anterior, relacionadas a productos o servicios financieros, así como

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

indicadores de eficiencia de los casos resueltos y los tiempos máximos para la resolución de éstos.

El Banco de Inversión deberá presentar el resumen estadístico tomando en consideración lo establecido en el Anexo No. 6 de las presentes Normas.

Remisión de información a la Superintendencia

Art. 69.- El Banco de Inversión deberá remitir mensualmente a la Superintendencia en un plazo de cinco días hábiles siguientes al mes en referencia, el control estadístico establecido en el Anexo No. 6 de las presentes Normas.

Asimismo, en el caso que un inversionista sofisticado presente un reclamo por operaciones, servicios y/o productos financieros sin contrato vigente con el Banco de Inversión, esta deberá registrarlos con el código 26 "Otros motivos", del Anexo No. 8 de las presentes Normas.

En caso de no haber reclamos o gestiones que involucren cualquier queja o inconformidad expresada por el inversionista sofisticado recibidas en el mes anterior, relacionadas a productos o servicios financieros, el Banco de Inversión remitirá a la Superintendencia una nota en la que haga constar tal situación.

Detalles técnicos para la remisión de información a la Superintendencia

Art. 70.- La Superintendencia remitirá al Banco de Inversión, con copia al Banco Central, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigencia de las presentes Normas los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el artículo 69 de las presentes Normas.

Los detalles técnicos se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las presentes Normas.

Regulación aplicable de LDA/FT/FPADM

Art. 71.- Es responsabilidad del Banco de inversión, que los proveedores de servicios extranjeros y las plataformas digitales seleccionadas para la custodia o depósito de la garantía, observen, velen y cumplan con todas las medidas en prevención de LDA/FT/FPADM, en concordancia con los requerimientos del país y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Banco de Inversión debe verificar, en relación al país de origen de que los proveedores de servicios extranjeros y las plataformas digitales seleccionadas para la custodia o depósito de la garantía, no se encuentra incluido, por lo menos, en las listas de la Oficina del Control de Activos Extranjero, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (OFAC) y de las Naciones Unidas; también, deben revisar los pronunciamientos de las agencias reguladoras o supervisoras y/o de organismos internacionales como el GAFI y evaluar el riesgo que presenta el país o jurisdicción en relación con la plataforma

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

de custodia o depósito de la garantía, o su casa matriz están localizados o domiciliados, especialmente cuando se trate de paraísos fiscales o países considerados como no cooperantes por el GAFI.

Presentación de la documentación

Art. 72.- Las copias presentadas ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo establecido en las presentes Normas, deberán ser legibles y estar certificadas por Notario Salvadoreño. En los casos que las copias correspondan al Documento Único de Identidad (DUI) y al Número de Identificación Tributaria (NIT), no será exigible la certificación notarial.

Asimismo, las firmas que calcen en todo tipo de documentación emitida en El Salvador deberán estar legalizadas por Notario Salvadoreño.

No obstante lo anterior, si la documentación presentada proveniente del extranjero, tanto las copias como las firmas que consten en la misma, deberán estar autenticadas o certificadas por notario o funcionario extranjero, según sea el caso, y seguir el trámite de apostilla en el caso de los países signatarios del "Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros", en caso contrario deben ser legalizados por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de Asuntos Consulares de El Salvador, o en su defecto, por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos.

Los trámites de autenticación o certificación y apostilla, será en la documentación que sean aplicable. No obstante, la documentación que provenga de país extranjero, escrita en idioma distinto al castellano, para que haga fe en El Salvador, debe ser traducida de conformidad con lo establecido en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.

Sanciones

Art. 73.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos

Art. 74.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Vigencia

Art. 75.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticinco de noviembre del dos mil veinticinco.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Anexo No. 1

COMISIONES Y RECARGOS

Comisiones y Recargos cuyo cobro es procedente, en las condiciones indicadas:

1. **COMISIÓN POR PAGO DE COLECTORES:** Su cobro procede solamente si se aplica a la empresa a la que el banco preste el servicio de colecturía y no al público en general, siempre que en los contratos con aquellas empresas se pacte el cobro de esta comisión, determinándose también que, si el banco pretende prestar tal servicio solo a los clientes del mismo banco, ello deberá hacerse constar en los contratos de colecturía que los bancos suscriban con las empresas;
2. **COMISIÓN POR TRÁMITE DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS:** El cobro de esta comisión procede al comprobarse que los bancos gestionan la inscripción de documentos que, al final, redundan también en un beneficio a favor del cliente, al lograrse la prontitud en el servicio registral y en el rescate de documentos que se encuentren en problemas;
3. **COMISIÓN POR CONTEO DE MONEDA FRACCIONARIA:** El cobro de esta comisión procede siempre y cuando sea aplicada únicamente a los clientes que, por su giro comercial y por el manejo de altos volúmenes de moneda fraccionaria, requieran tal servicio;
4. **COMISIÓN POR ANOTACION O RAZÓN PUESTA A CHEQUES NO PAGABLES:** Su cobro procede al utilizarse los servicios del banco a tal fin, considerando que bien puede el interesado solicitar los servicios profesionales de un Notario a tal propósito, como opción;
5. **COMISIÓN POR MANTENER LA VIGENCIA DE PÓLIZAS AJENAS:** Su cobro procede considerando que hay bancos que realizan una gestión al efecto, que se traduce en el pago de una prima por cuenta del cliente, para mantener vigente la Póliza respectiva, que es ajena a la comercializada por el mismo banco o por entidades pertenecientes al mismo conglomerado financiero, lo cual redundan en un beneficio para el cliente;
6. **RECARGO POR PAGO ANTICIPADO:** El cobro de este recargo procede sólo en los supuestos de excepción prevenidos en el literal m) del artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor, debiendo considerarse los plazos de las obligaciones respectivas de acuerdo a lo previsto en el inciso último del artículo 59 de la Ley de Bancos; y
7. **RECARGO POR CHEQUES RECHAZADOS:** El cobro de dicho recargo procede sólo si se aplica al emisor del cheque no pagado por causa atribuible a él, sin que su cobro deba trasladarse al beneficiario del mismo.

Comisiones y Recargos cuyo cobro es improcedente, con las salvedades que se indican:

1. **COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS:** El cobro de una comisión con tal denominación no procede, por cuanto los bancos no administran Pólizas;
2. **COMISIÓN POR TRANSACCIONES EFECTUADAS EN VENTANILLA:** Se determinó que, por definición, el cobro de esta comisión no procede, dado que las transacciones en ventanilla son parte del giro operativo de las entidades bancarias;
3. **COMISIÓN POR REMESAS EN EFECTIVO EN EXCESO A UNA CANTIDAD DETERMINADA POR EL BANCO:** El cobro de esta comisión no procede, dado que la recepción de las remesas en efectivo, independientemente de su cuantía, son parte del giro operativo de las entidades bancarias;
4. **COMISIÓN POR PROTESTO DE CHEQUES:** El cobro de esta comisión no responde a lo que la operación bancaria implica, que es una anotación especial o razón estampada que cada banco pone a los cheques que no paga por distintos motivos lícitos;

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Anexo No. 1

5. **RECARGO POR PAGO DE CHEQUES EN UN NÚMERO SUPERIOR AL ESTABLECIDO POR EL BANCO:** Por definición, el cobro de este recargo no procede, dado que la recepción de cheques por parte de un cliente, independientemente de su cuantía, son parte del giro operativo de las entidades bancarias; y
6. **RECARGO POR INACTIVIDAD EN CUENTAS DE DEPÓSITOS:** Se determinó que el cobro de tal recargo no procede en virtud de los aspectos legales propios del tema, es decir, se trata de un caso que ya cuenta con un tratamiento específico en la Ley de Bancos.
7. **COMISIÓN O RECARGO POR CONSULTA DE SALDOS EN CAJEROS, ATM U OTROS MEDIOS ELECTRONICOS:** las primeras 10 operaciones relativas a la consulta de saldo será gratuitas, siempre y cuando no se requiera un comprobante del saldo de la cuenta al dispositivo por medio del cual se realiza la consulta. Las entidades deberán implementar en su red de cajeros automáticos mensajes de los cargos o comisiones por el servicio, si lo hubiera. Lo establecido en este numeral será de aplicación para los productos de débito y en la red propia de la entidad.

Asimismo, serán consideradas comisiones improcedentes aquellas declaradas como tal por la jurisprudencia.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Anexo No. 2

TASAS DE INTERCAMBIO PARA TARJETAS DE DÉBITO PERCIBIDAS EN EL MES (a)

TIPO DE COMERCIO	TASA DE DESCUENTO (ADQUIRENCIA)			TASA DE INTERCAMBIO EMISOR
	TASA MÍNIMA	TASA MÁXIMA	TASA PROMEDIO	TARJETA DE DÉBITO
Grandes empresas de distribución (b)				
Supermercados				
Gasolineras				
Comercio minorista (c)				
Hoteles y alojamientos similares				
Restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos similares				
Viajes y entretenimiento (d)				
Servicios Públicos (Electricidad y Agua)				
Resto de las categorías (e)				

(a) Los datos de los que informar la entidad son los correspondientes a las operaciones de pago realizadas en el mes al que se refieren los datos en tarjetas de débito de los inversionistas sofisticados. Las tasas se declararán en porcentajes con dos decimales y el importe en miles de dólares.

(b) Grandes empresas de distribución de productos alimenticios, electrodomésticos, ropa, juguetes, libros o artículos deportivos, entre otros.

(c) Comercios de pequeño formato y de cualquier naturaleza, incluyendo los de uso cotidiano (tales como farmacias, joyerías, zapaterías y regalos, entre otros), salvo que por su pequeño importe se tengan que clasificar como "Resto de las categorías".

(d) Comercios centrados en los viajes, el ocio y el entretenimiento, excepto los hoteles y restaurantes (tales como agencias de viajes, transporte de viajeros, alquiler de vehículos, casinos, espectáculos, masajes, saunas y discotecas), salvo que por su pequeño importe se tengan que clasificar como "Resto de las categorías".

(e) Resto de las actividades comerciales no incluidas en las categorías anteriores (tales como las farmacias, las empresas que se dedican exclusivamente a la venta no presencial, los servicios públicos, las sociedades benéficas y sin ánimo de lucro y los servicios sanitarios), así como las actividades comerciales cuyos precios están condicionados por un determinado marco regulatorio (por ejemplo, transporte urbano, parqueos, etc.) y que, en general, presentan un bajo importe medio en las compras con tarjeta de pago.

Anexo No. 3

TASAS DE INTERÉS NOMINALES Y EFECTIVAS PARA OPERACIONES ACTIVAS
TASA DE REFERENCIA DE OPERACIONES ACTIVAS ____% ANUAL

OPERACIONES ACTIVAS	PRÉSTAMOS PRODUCTIVOS		PRÉSTAMO PARA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		CONSTRUCCIÓN		ADQUISICIÓN DE VIVIENDA		CONSUMO		ROTATIVO DE PERSONAS NATURALES		DESCUENTO DE DOCUMENTOS		TARJETA DE CRÉDITO		CRÉDITO CON GARANTÍA DE DEPÓSITO A PLAZO		OTROS DESTINOS	
	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva	Tasa Nominal	Tasa Efectiva
a) Hasta un año plazo																				
Recursos propios																				
Recursos ajenos																				
Programas especiales																				
b) Más de un año plazo																				
Recursos propios																				
Recursos ajenos																				
Programas especiales																				
c) Sobregiros																				
d) Extrafinanciamiento tarjeta de crédito																				
e) Avals																				
f) Préstamos automáticos																				
g) Programas especiales																				
INTERESES MORATORIOS																				
PLAN DE PAGO																				
a) Tablas de amortización																				
b) Al vencimiento																				

Nota: Los nombres de los productos en el título de las columnas son ejemplificativos, el Banco de Inversión deberá denominar sus propios productos.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	 
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Anexo No. 4

COMISIONES POR OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL

A. COMISIONES	A LA VISTA	A PLAZO	MÍNIMO	CONCEPTO*
1. Cartas de Crédito de Importación				
Apertura	% S/la base	% S/la base		
Incremento al valor	IDEM	IDEM		
Prórroga	IDEM	IDEM		
Aceptación	IDEM	IDEM		
Enmiendas y discrepancias	IDEM	IDEM		
Anulación	IDEM	IDEM		
2. Cartas de Crédito de Exportación				
Aviso y Confirmación	% S/la base	% S/la base		
Prórroga	IDEM	IDEM		
Aceptación, negociación o pago	IDEM	IDEM		
Enmiendas y discrepancias	IDEM	IDEM		
3. Emisión de giros	IDEM	IDEM		
4. Transferencias	IDEM	IDEM		
5. Cobranzas				
Importaciones	% S/la base	% S/la base		
Exportaciones	IDEM	IDEM		
6. Otras Comisiones				
Remesas de dólares en efectivo	% S/la base	% S/la base		
Suspensión de pago de giros más gastos	IDEM	IDEM		
Órdenes de pago del exterior	IDEM	IDEM		
Venta de cheques de viajero	IDEM	IDEM		
B. GASTOS POR CUENTA DE LOS USUARIOS	Especificar el costo del servicio	Especificar el costo del servicio		
Comunicaciones, correo y papelería				
Otros (detallar)				

Nota: Los nombres de las comisiones y gastos son ilustrativos, por tanto, el Banco de Inversión debe publicarlos de acuerdo al nombre con que los denominan.

***El concepto de las comisiones será únicamente publicada en página web y las publicaciones en las respectivas agencias**

Anexo No. 5

COMISIONES Y CARGOS POR SERVICIOS Y TASAS DE INTERÉS POR OPERACIONES PASIVAS

COMISIONES POR SERVICIOS	MONTO
CARGOS POR CUENTA DE TERCEROS	MONTO
RECARGOS	MONTO

TASAS DE INTERÉS POR OPERACIONES PASIVAS

PRODUCTOS	Tasa de interés anual (%)

Nota: Los depósitos antes descritos son contentivos de las Normas aprobadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador, en lo concerniente a plazos, transferencia y negociabilidad.

Anexo No. 6

CONTROL DE RECLAMOS O DENUNCIAS

N°	Requerimiento	Descripción
1	Agencia que recibió el reclamo	Nombre de la agencia, sucursal, oficina, unidad, o canal en el cual se recibió el reclamo el Banco de Inversión
2	Número de control	Número de seguimiento o control asignado por el Banco de Inversión para referenciar el reclamo.
3	Fecha del reclamo	Fecha en la cual el inversionista sofisticado presentó su reclamo.
4	Nombre del usuario o inversionista sofisticado	Nombre del inversionista sofisticado que presenta el reclamo.
5	Nacionalidad del usuario o inversionista sofisticado	Nacionalidad del inversionista sofisticado que presenta el reclamo.
6	Tipo de persona (Natural o Jurídica)	Si la persona que presenta el reclamo es Natural o Jurídica.
7	Número de Identificación Tributaria	Número de Identificación Tributaria. (El cual será requerido en los casos que defina la Administración Tributaria).
8	Tipo de Documento de Identidad	Documento con el que se identifica: Documento Único de Identidad, Pasaporte o carné de residente.
9	Número de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad.
10	Sexo	Sexo de la persona (siempre y cuando ésta sea persona natural).
11	Producto, servicio u operación relacionado con el reclamo	Código del producto, servicio u operación relacionada con el reclamo según Anexo No. 5.
12	Motivo del reclamo	Código del reclamo según Anexo No. 6.
13	Estado del reclamo	Estado en el que se encuentra el reclamo: en proceso o finalizado.
14	Resultado de la resolución	Resultado de la resolución del reclamo: favorable, desfavorable o desistida por el inversionista sofisticado.
15	Fecha de la resolución	Fecha en la que se finalizó la gestión del reclamo.
16	Nombre de la unidad	Nombre de la unidad responsable de resolver el reclamo.
17	Factores generadores de riesgo operacional	Factores generadores de riesgo operacional.

CNBCR-09/2025	NRP-93 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

Anexo No. 7

CÓDIGOS DE OPERACIONES – SERVICIOS – PRODUCTOS

CÓDIGO	OPERACIONES – SERVICIOS – PRODUCTOS
1	Depósitos de Ahorros
2	Depósitos a Plazo
3	Cuenta Corriente
4	Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios
5	Tarjetas de Débito
6	Créditos Empresas
7	Créditos de Consumo
8	Créditos Hipotecarios
9	Factoring y/o Descuento
10	Cartas Fianza / Fianzas
11	Avales y Otras Garantías
12	Fideicomisos
13	Cajas de Seguridad
14	Transferencia de Fondos
15	Banca Electrónica
16	Cajeros Automáticos
17	Problemas referidos al servicio de atención al usuario del sistema financiero
18	Servicio de Custodia
19	Programa de protección contra robo, fraude, hurto y extravío de tarjeta de débito
20	Colecturía
21	Uso de la plataforma digital
22	Otras Operaciones, Servicios y/o Productos Financieros

Anexo No. 8

CÓDIGOS DE MOTIVOS DE RECLAMOS

CÓDIGO	DETALLE DE RECLAMOS
1	Cláusulas del contrato, condiciones, acuerdos
2	Información sobre operaciones, productos y servicios
3	Cobros de intereses, comisiones, recargos y cargos a cuenta de terceros
4	Tasas de interés, comisiones, u otras condiciones pactadas
5	Sobregiro de la cuenta
6	Operaciones en cuenta (retiros y depósitos)
7	Retenciones de fondos a productos de crédito y debito
8	Cancelación de cuenta
9	Uso de la plataforma digital
10	Liquidaciones erradas
11	Problemas en la ejecución o tasación de garantías
12	Problemas en el servicio de custodia de valores de conformidad al literal d) del artículo 41 de la Ley de Bancos de Inversión, según corresponda.
13	Operaciones en cuenta no reconocidas (consumos, disposiciones de efectivo, retiros, cargos, abonos y saldos)
14	Envío de correspondencia (estados de cuentas, notas de cargo, cronograma de pagos, entre otros)
15	Información en la Central de Riesgos y/o rectificación de la información
16	Transacciones no procesadas (incluye problemas en el funcionamiento de operaciones por Internet, problemas en diferencial cambiario, otros)
17	Rectificación de pago de servicios (inversionista sofisticado /empresa)
18	Demora o falta de la devolución de documentos valorados/bienes
19	Problemas relacionados con los cajeros electrónicos (no dispensó efectivo, voucher)
20	Problemas con servicios brindados a través de canales electrónicos
21	Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios
22	Difusión de información de operaciones sin autorización del inversionista sofisticado
23	Entrega a beneficiarios de fondos
24	Calidad en la atención al usuario
25	Otros motivos